

**PUTUSAN**

Nomor 549/Pid.B/2025/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMLAN BIN SUNARSO**;
2. Tempat lahir : Jaya Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut, Kompleks Perum Bukit Permai, Nomor 138 Sampit Rt 017, RW 003, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP), Jalan Suprpto Nomor 05, RT 015 RW. 006, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/118/VIII/Res.1.8/2025/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 15 November 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2026;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 549/Pid.B/2025/PN Spt tanggal 12 November 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.B/2025/PN Spt tanggal 12 November 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramlan Bin Sunarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ramlan Bin Sunarso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rangka berserta mesin Yamaha Mio Sporty dengan nomor rangka: MH3280029K404031 dan nomor mesin 28D403054;
 - 1 (satu) buah cover body bagian tengah motor Yamaha Mio sporty berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah cover dashboard bagian bawah Yamaha Mio Sporty berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah cover spoiler dek lumpur bagian bawah Yamaha Mio Sporty warna hitam;
 - 1 (satu) buah cover knalpot Yamaha Mio Sporty warna hitam;
 - 1 (satu) buah spakbor depan Yamaha Mio Sporty warna biru;
 - 1 (satu) buah cover body bagian kiri Yamaha Mio Sporty warna biru;
 - 1 (satu) buah cover body bagian kanan Yamaha Mio Sporty warna biru;
 - 1 (satu) buah cover tameng depan Yamaha Mio Sporty berwarna biru berserta lampu sein bagian kiri dan kanan;
 - 1 (satu) buah batok kepala depan Yamaha Mio Sporty berwarna biru berserta lampu bagian depan;
 - 1 (satu) buah spion Yamaha Mio Sporty bagian kiri;



- 1 (satu) buah piringan cakram Yamaha Mio Sporty berwarna hitam/silver;
- 1 (satu) buah box bagasi Yamaha Mio Sporty berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jok motor Yamaha Mio Sporty berwarna hitam;
- 1 (satu) karung onderdil Yamaha Mio Sporty;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dahliani Binti Suryansah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ramlan Bin Sunarso, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di Jl. Kuini No. 17 Sampit RT 019 RW 012, Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekira jam 00.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Suprpto No. 05, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menggunakan ojek online menuju rumah temannya Sdr. BAGUS di Jl. Kuini. Setibanya di sana, karena Sdr. BAGUS tidak ada di rumah, Terdakwa masuk dan beristirahat di ruang tamu, lalu melihat 1 (satu) buah obeng warna kuning di dekat tembok dan mengambilnya dengan niat akan digunakan untuk mencuri sepeda motor;



- Selanjutnya, saat berjalan keluar dari rumah tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Titanium Lembayung Gold dengan Nomor Polisi KH 2073 FL, Nomor Rangka MH328D0029K404031, dan Nomor Mesin 28D403054, yang berdasarkan STNK dan BPKB masih atas nama JOHANSYAH (belum dibalik nama), sedang terparkir di depan rumah korban. Kemudian, Terdakwa menggunakan obeng warna kuning untuk mencoba menyalakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, namun tidak berhasil. Setelah itu, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumahnya di Jl. Suprpto No. 05 dan menyimpannya di teras rumah;
- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut menggunakan obeng dan kunci L di bengkel Anjang Motor milik pamannya, Sdr. DARMANSYAH, di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB Ketapang, tanpa seizin pemilik bengkel, lalu menyambung kabel kontak hingga motor dapat dinyalakan. Setelah motor mogok, Terdakwa menyimpannya kembali di rumahnya. Pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025, Terdakwa kembali membongkar dan mengecat body sepeda motor tersebut menggunakan cat semprot warna biru dengan maksud menghilangkan ciri-ciri kendaraan curian agar tidak dikenali. Kemudian, Terdakwa menjual 2 (dua) buah velg merk VND Racing hasil bongkaran sepeda motor tersebut kepada Sdr. RISQI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta meminjamkan 1 (satu) buah knalpot merk CLD Racing kepada Sdr. AGUS tanpa memberitahukan bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil pencurian. Kemudian, uang hasil penjualan velg tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya di SD Islam Asiah dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan modus operandi yang serupa, yakni mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir tanpa seizin pemiliknya di wilayah Sampit, di antaranya pencurian motor Yamaha Mio, Jupiter MX, Jupiter Z, dan Honda Vario 125, yang sebagian digadaikan kepada orang lain dengan harga antara Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



- Bahwa pada perkara pencurian handphone pada bulan Desember 2024 di sebuah bengkel depan Hotel Wella, Jalan Cilik Riut, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang pada saat itu diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) karena nilai kerugiannya kecil dan korban telah memaafkan. Namun, meskipun telah diberi kesempatan hukum yang ringan melalui RJ, Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya dalam bentuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor hanya beberapa bulan setelah perkara tersebut;
- Bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan residivis potensial yang tidak jera meskipun telah memperoleh kesempatan hukum melalui penyelesaian restorative justice, karena tetap melakukan kejahatan sejenis dengan pola, waktu, dan motif yang sama, yaitu untuk mendapatkan uang dengan cara melawan hukum tanpa upaya untuk memperbaiki diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dahliani Binti Suryansah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna titanium lembayung gold, dengan nomor polisi KH 2073 FL, nomor rangka MH328D0029K404031 dan nomor mesin 28D403054;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 05.00 WIB di barak tempat tinggal Saksi yang beralamat Jalan Kuini Nomor 17 Sampit RT/RW. 019/013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya digunakan oleh anak Saksi yang bernama Anak Saksi Sahal Abdullah Bin Muhammad Hatta, yang pada waktu sebelum hilang motor tersebut terakhir kali terparkir dan terkunci stang di depan teras seberang barak tempat Saksi tinggal;
- Bahwa ciri-ciri motor tersebut yaitu warna body titanium lembayung gold, shockbreaker belakang merek KTC Exstream warna hitam list merah, velg



depan belakang merek VND ak 55 warna hitam, dan knalpot brong merek CLD warna silver;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa motor tersebut adalah milik Saksi namun masih atas nama orang lain yaitu Johansyah karena belum dibalik nama sejak Saksi membelinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Saksi dengan Terdakwa, yang mana keluarga Terdakwa bersedia mengganti uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas kerugian yang diderita serta mengembalikan sepeda motor dalam keadaan utuh. Oleh karena itu Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi Sahal Abdullah Bin Muhammad Hatta (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu dari Anak Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna titanium lembayung gold, dengan nomor polisi KH 2073 FL, nomor rangka MH328D0029K404031 dan nomor mesin 28D403054;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 05.00 WIB di barak tempat tinggal Saksi yang beralamat Jalan Kuini Nomor 17 Sampit RT/RW. 019/013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya digunakan oleh Anak Saksi, yang pada waktu sebelum hilang motor tersebut terakhir kali terparkir dan terkunci stang di depan teras seberang barak tempat Anak Saksi tinggal;
- Bahwa ciri-ciri motor tersebut yaitu warna body titanium lembayung gold, shockbreaker belakang merek KTC Exstream warna hitam list merah, velg depan belakang merek VND ak 55 warna hitam, dan knalpot brong merek CLD warna silver;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut. Namun setelah kejadian kehilangan tersebut ada teman Anak Saksi yang memberitahukan ada yang menjual velg yang mirip dengan yang terpasang pada motor tersebut. Sehingga setelah itu Anak Saksi



menelusuri siapa penjual velg tersebut akhirnya Anak Saksi menemukan keberadaan Terdakwa. Di tempat tersebut Anak Saksi mengetahui sepeda motor telah dalam keadaan dibongkar semua bagiannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah barak yang beralamat Jalan Kuini Nomor 17 Sampit RT/RW. 019/013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekiitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah temannya yang bernama Saudara Bagus yang beralamat di Jalan Kuini Sampit RT 019 RW 013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Lalu ia meminjam 1 buah obeng warna kuning dan ia keluar dari rumah Saudara Bagus tersebut berkeliling di sekitaran untuk mencari motor agar bisa ia curi. Terdakwa berjalan kaki sambil melihat situasi sekitar, kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saudara Bagus Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna titanium lembayung gold dengan nomor polisi KH 2073 FL yang tanpa ia ketahui merupakan milik Saksi Dahliani Binti Suryansah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan obeng warna kuning tersebut berusaha untuk menghidupkan motor tersebut tetapi tidak berhasil. Sehingga ia mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumahnya di Jalan Suprpto Nomor 05 RT 015 RW 006 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah itu ia parkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di bengkel milik saudaranya yang bernama Saudara Darmansyah yang beralamat di Jalan Suprpto, Terdakwa membongkar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sehingga bisa dapat dihidupkan. Namun tidak lama kemudian mogok kembali. Setelah itu keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 ia membongkar sepeda motor tersebut untuk diperbaiki dan diambil bodynya yang rencananya akan ia cat ulang agar tidak lagi dikenali sepeda motor



tersebut. Sehingga selanjutnya Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut tanpa diketahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik motor tersebut untuk mengambil atau menggunakannya;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi Dahliani Binti Suryansah, yang mana keluarga Terdakwa bersedia mengganti uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas kerugian yang diderita serta mengembalikan sepeda motor dalam keadaan utuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan atas perkara pidana pencurian handphone, namun perkara tersebut tidak dilanjutkan hingga tahap persidangan karena telah didamaikan melalui mekanisme keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rangka berserta mesin Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Rangka MH3280029K404031 dan Nomor Mesin 28D403054;
2. 1 (satu) buah cover body bagian tengah motor Yamaha Mio Sporty berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah cover dashboard bagian bawah Yamaha Mio Sporty berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah cover spoiler dek lumpur bagian bawah Yamaha Mio Sporty warna hitam;
5. 1 (satu) buah cover knalpot Yamaha Mio Sporty warna hitam;
6. 1 (satu) buah spakbor depan Yamaha Mio Sporty warna biru;
7. 1 (satu) buah cover body bagian kiri Yamaha Mio Sporty warna biru;
8. 1 (satu) buah cover body bagian kanan Yamaha Mio Sporty warna biru;
9. 1 (satu) buah cover tameng depan Yamaha Mio Sporty berwarna biru, berserta lampu sein bagian kiri dan kanan;
10. 1 (satu) buah batok kepala depan Yamaha Mio Sporty berwarna biru berserta lampu bagian depan;
11. 1 (satu) buah spion Yamaha Mio Sporty bagian kiri;
12. 1 (satu) buah piringan cakram Yamaha Mio Sporty berwarna hitam/silver;
13. 1 (satu) buah box bagasi Yamaha Mio Sporty berwarna hitam;
14. 1 (satu) buah jok motor Yamaha Mio Sporty berwarna hitam;
15. 1 (satu) karung onderdil Yamaha Mio Sporty;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Ramlan Bin Sunarso yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah barak yang beralamat Jalan Kuini Nomor 17 Sampit RT/RW. 019/013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah temannya yang bernama Saudara Bagus yang beralamat di Jalan Kuini Sampit RT 019 RW 013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Lalu ia meminjam 1 buah obeng warna kuning dan ia keluar dari rumah Saudara Bagus tersebut berkeliling di sekitaran untuk mencari motor agar bisa ia curi. Terdakwa berjalan kaki sambil melihat situasi sekitar, kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saudara Bagus Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna titanium lembayung gold, dengan nomor polisi KH 2073 FL, nomor rangka MH328D0029K404031 dan nomor mesin 28D403054 yang tanpa ia ketahui merupakan milik Saksi Dahliani Binti Suryansah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan obeng warna kuning tersebut berusaha untuk menghidupkan motor tersebut tetapi tidak berhasil. Sehingga ia mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumahnya di Jalan Suprpto Nomor 05 RT 015 RW 006 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah itu ia parkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di bengkel milik saudaranya yang bernama Saudara Darmansyah yang beralamat di Jalan Suprpto, Terdakwa membongkar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sehingga bisa dapat dihidupkan. Namun tidak lama kemudian mogok kembali. Setelah itu keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 ia membongkar sepeda motor tersebut untuk diperbaiki dan diambil bodynya yang rencananya akan ia cat ulang agar tidak lagi dikenali sepeda motor tersebut. Sehingga selanjutnya Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut tanpa diketahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik motor tersebut untuk mengambil atau menggunakannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Dahliani Binti Suryansah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) karena telah kehilangan motornya tersebut;
- Bahwa di persidangan telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi Dahliani Binti Suryansah melalui mekanisme keadilan restoratif, yang mana keluarga Terdakwa bersedia mengganti uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas kerugian yang diderita selama motornya hilang serta Terdakwa harus mengembalikan sepeda motor dalam keadaan utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan bahwa sejak tanggal 2 Januari 2026 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) disebutkan, "Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 618 yang mengatur, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, ternyata Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah diubah dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan baru tersebut ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V,



atau setidaknya tidak lebih berat dari ketentuan lama. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim melandaskan pertimbangannya berdasarkan ketentuan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang definisi 'setiap orang' yaitu orang perseorangan, termasuk korporasi. Adapun yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah untuk menunjukkan adanya subyek hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak terjadi error in persona (salah subyek hukum);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang pada persidangan telah diperiksa identitasnya sebagaimana ada pada surat dakwaan. Adapun Terdakwa tidak membantah tentang identitasnya tersebut. Dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin, 'mengambil' merupakan suatu elemen obyektif berupa tingkah laku. Adapun sesuai kategorinya elemen ini termasuk tingkah laku aktif atau perbuatan, yaitu untuk terpenuhinya tingkah laku ini harus dibuktikan dengan adanya wujud gerakan-gerakan tubuh dari pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur 'mengambil' ini dalam berbagai doktrin yang bersumber dari literatur hukum mensyaratkan bahwa sewaktu perbuatan dilakukan barang belum ada dalam kekuasaan pelaku. Selesaiannya perbuatan tersebut adalah apabila barang telah berpindah tempat. Demikian pula sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 476 tersebut yang dimaksud dengan 'mengambil' tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional atau nonfisik yang mengarah pada maksud memiliki barang orang lain secara melawan hukum,



contohnya mengambil uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik secara tanpa hak. Adapun perbuatan mengambil dianggap telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa 'suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain' diartikan tidak hanya sebagai benda yang bergerak dan berwujud melainkan juga bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain-lain. Syarat bernilainya suatu benda tersebut tidak harus bagi setiap orang, tetapi minimal bagi pemilik benda tersebut. Selain itu benda tersebut harus sebagiannya atau seluruhnya bukan merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' terbentuk dari jenis unsur subyektif yang datang dari jiwa si pelaku. Adami Chazawi berpendapat apabila unsur subyektif berupa kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti unsur itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Unsur 'maksud' dalam pasal ini merupakan bagian dari kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan ini perlu diartikan sebagai satu kesatuan dengan unsur di belakangnya, yaitu kesengajaan dari si pelaku untuk memiliki suatu barang. Satochid Kartanegara tidak mensyaratkan maksud untuk memiliki tersebut harus dibuktikan dengan beralihnya hak milik, namun hanya perlu adanya suatu kehendak (sikap batin) pelaku untuk memiliki benda bagi dirinya sendiri maka telah cukup agar kehendak tersebut terpenuhi. Selanjutnya apabila unsur dengan maksud diikuti dengan suatu rumusan unsur melawan hukum, maka unsur melawan hukum tersebut tidak lagi bersifat obyektif. Sehingga maknanya menjadi bahwa perbuatan pelaku untuk mengambil suatu benda juga harus diawali dengan adanya kehendak dari batin pelaku bahwa ia akan memiliki benda tersebut secara tidak sah atau melawan hukum dan ia juga telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut memenuhi sifat melawan hukum atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa telah terungkap persesuaian fakta bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah barak yang beralamat Jalan Kuini Nomor 17 Sampit RT/RW. 019/013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah temannya yang bernama Saudara Bagus yang beralamat di Jalan Kuini Sampit RT 019 RW 013 Kelurahan Mentawa Baru



Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Lalu ia meminjam 1 buah obeng warna kuning dan ia keluar dari rumah Saudara Bagus tersebut berkeliling di sekitaran untuk mencari motor agar bisa ia curi. Terdakwa berjalan kaki sambil melihat situasi sekitar, kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saudara Bagus Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna titanium lembayung gold, dengan nomor polisi KH 2073 FL, nomor rangka MH328D0029K404031 dan nomor mesin 28D403054 yang tanpa ia ketahui merupakan milik Saksi Dahliani Binti Suryansah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan obeng warna kuning tersebut berusaha untuk menghidupkan motor tersebut tetapi tidak berhasil. Sehingga ia mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumahnya di Jalan Suprpto Nomor 05 RT 015 RW 006 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah itu ia parkir sepeda motor tersebut di teras rumah;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di bengkel milik saudaranya yang bernama Saudara Darmansyah yang beralamat di Jalan Suprpto, Terdakwa membongkar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sehingga bisa dapat dihidupkan. Namun tidak lama kemudian mogok kembali. Setelah itu keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 ia membongkar sepeda motor tersebut untuk diperbaiki dan diambil bodynya yang rencananya akan ia cat ulang agar tidak lagi dikenali sepeda motor tersebut. Sehingga selanjutnya Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut tanpa diketahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik motor tersebut untuk mengambil atau menggunakannya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Dahliani Binti Suryansah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) karena telah kehilangan motornya tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna titanium lembayung gold, dengan nomor polisi KH 2073 FL, nomor rangka MH328D0029K404031 dan nomor mesin 28D403054 milik Saksi Dahliani Binti Suryansah tanpa sepengetahuan dan kehendak darinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman atas apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya berkaitan dengan pemidanaan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini telah ditempuh penyelesaiannya di persidangan melalui mekanisme keadilan restoratif. Meskipun demikian dalam dakwaannya Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan modus operandi yang serupa, yakni mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir tanpa seizin pemiliknya di wilayah Sampit, di antaranya pencurian motor Yamaha Mio, Jupiter MX, Jupiter Z, dan Honda Vario 125, yang sebagian digadaikan kepada orang lain dengan harga antara Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Pada perkara pencurian handphone pada bulan Desember 2024 di sebuah bengkel depan Hotel Wella, Jalan Cilik Riwut, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang pada saat itu diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) karena nilai kerugiannya kecil dan korban telah memaafkan. Namun, meskipun telah diberi kesempatan hukum yang



ringan melalui RJ, Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya dalam bentuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor hanya beberapa bulan setelah perkara tersebut. Atas dasar itu pada akhirnya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara yang lamanya adalah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan Penuntut Umum mengenai bisa tidaknya diterapkan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa agenda pemeriksaan perkara hingga persidangan dengan agenda putusan ini dibacakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa sejak berlakunya hukum acara pidana yang baru tersebut perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang. Atas dasar itu sehingga dalam memutus perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan terkhusus mengenai pengupayaan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif Majelis Hakim menggunakan dasar tata caranya dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang diatur bahwa Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam hal korban atau terdakwa menolak melakukan perdamaian, terdapat relasi kuasa, atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai **menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**;

Menimbang, bahwa mekanisme yang telah ditempuh oleh Terdakwa pada perkara sebelumnya adalah masih pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan perkara belum dilimpah, diperiksa, serta diadili oleh Pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itulah Majelis Hakim menganggap upaya penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif perkara ini dalam tahap persidangan tetap dapat diberlakukan.



Mengingat pula fungsi pemidanaan di era modern ini yang mana apabila terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan hukum, maka keadilanlah yang harus diutamakan (vide Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Salah satunya yaitu dengan cara mengenyampingkan ego institusional serta lebih pada menciptakan kepentingan pemulihan keadaan dalam rangka menegakkan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan jenis pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan dan kesalahannya dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip dalam mengadili perkara ini, serta apakah ada hal-hal lain yang harus dijatuhkan sehingga Terdakwa dapat berkontribusi aktif dalam upaya pemulihan keadaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan segala hal yang terjadi di persidangan dengan teliti dan hati-hati, yang mana apabila hanya sekedar memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tentu akan dengan mudah menentukan bahwa Terdakwa telah bersalah dan pantas menjalani hukuman pidana, terlebih dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya. Namun tidak hanya sampai di situ saja fungsi dari peradilan pidana, yang mana telah diamanahkan secara yuridis adalah untuk menggali segala hal agar keadilan tegak bukan hanya bagi Terdakwa saja namun juga bagi masyarakat banyak, khususnya bagi korban. Tentu menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah dilakukan oleh Majelis Hakim untuk menentukan pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, sehingga dengan putusan ini amanah tersebut dapat terlaksana dan tujuan pemidanaan sebagaimana Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercapai dengan maksimal;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjatuhkan pemidanaan yang tepat dan proporsional kepada Terdakwa tersebut, maka sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim menggunakan parameter pedoman pemidanaan dalam mempertimbangkan jenis dan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

a. Bentuk kesalahan Terdakwa

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini didasari dengan adanya kesalahan dengan bentuk kesengajaan sebagai maksud. Ia secara sadar mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan memiliki sepeda



motor untuk mewujudkan tujuannya yaitu agar ia dapat menggunakannya untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari. Tanpa memiliki izin dari pemiliknya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya untuk sementara waktu ia menyimpannya dan kemudian ia bongkar bagian-bagiannya yang setelah itu ia mengecat body dari sepeda motor tersebut dengan tujuan agar ia ketika menggunakan motor tersebut tidak ketahuan bahwa motor adalah hasil curian;

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai kesalahan Terdakwa di atas, sejak awal ia berada di rumah temannya bernama Saudara Bagus ia meminjam obeng berwarna kuning yang akan ia gunakan untuk alat mengambil sepeda motor. Motif tindak pidana pencurian Terdakwa telah ada sejak saat itu yang selanjutnya ia mewujudkan setiap anasir tindak pidana pencurian tersebut hingga akhirnya ia berhasil memiliki sepeda motor dan rencananya sepeda motor ia gunakan untuk kepentingan sendirinya;

c. Sikap batin Terdakwa

Bahwa Majelis Hakim menilai tingkat kesalahan Terdakwa dengan cara menggali lebih dalam terhadap sikap batin yang menjadi alasan serta latar belakang sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini. Dari keterangannya Terdakwa akan menggunakan motor tersebut untuk kepentingan pribadinya, yang mana beberapa bagian ia jual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sekolah anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari latar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satu alasanpun yang dapat dianggap pantas dan wajar sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Bahwa meskipun demikian ketika Penuntut Umum menghadirkan Saksi Dahliani Binti Suryansah selaku korban dalam perkara ini di persidangan, telah diupayakan alternatif perdamaian oleh Majelis Hakim, dalam kesempatan tersebut Terdakwa memohon maaf secara lisan dan saksi korban menerima permintaan maaf dari Terdakwa. Pada agenda sidang berikutnya sebelum diajukannya tuntutan oleh Penuntut Umum, korban datang kembali di persidangan yang diselenggarakan di pengadilan dengan membawa dan membacakan surat kesepakatan damai yang mana keluarga Terdakwa telah membayar ganti rugi atas tindak pidana tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas dasar itulah Majelis Hakim menilai asas keadilan restoratif dalam perkara ini telah terpenuhi;



d. Perencanaan tindak pidana dan cara melakukan tindak pidana

Bahwa mengenai poin ini telah diuraikan secara utuh oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai unsur tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal. Namun selain dari pada yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini atas cara Terdakwa melakukan tindak pidana masih menyisakan keadaan yang belum sepenuhnya kembali, yaitu terhadap barang bukti yang mana setelah berhasil mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut Terdakwa membongkarnya menjadi beberapa bagian. Adapun hal ini juga selaras dengan barang-barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini yang kesemuannya adalah berupa komponen atau bagian kecil dari sepeda motor yang belum dirakit ulang. Sehingga Majelis Hakim menilai pemidanaan yang tepat dijatuhkan kepadanya adalah yang dapat mendorong Terdakwa mengembalikan barang tersebut ke keadaan semula;

e. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Bahwa Terdakwa menyesali tindak pidana yang telah ia lakukan tersebut, ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Terdakwa dalam perkara ini siap untuk menerima konsekuensi hukum yang akan dijatuhkan dalam persidangan ini. Selain itu Terdakwa memohon agar diberikan kesempatan untuk dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar dengan menjalani masa pemidanaan yang lebih ringan dari tuntutan;

f. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Terdakwa mengakui sebelumnya pernah ditangkap dan ditahan atas dugaan tindak pidana pencurian handphone. Namun perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap persidangan di pengadilan karena telah ditempuh upaya perdamaian melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan, sehingga perkara dihentikan. Terdakwa merupakan salah satu pribadi dengan keadaan ekonomi yang kurang. Terdakwa memiliki keahlian yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan agar ia dapat hidup lebih berdaya guna. Adapun dari perbuatan yang telah terbukti merupakan tindak pidana, cara Terdakwa melakukannya menunjukkan bahwa dirinya memiliki keahlian di bidang otomotif. Sehingga Majelis Hakim menilai pemidanaan yang tepat baginya adalah yang selaras dengan keahlian tersebut;



g. Pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa

Bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan memberikan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan juga untuk memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, serta mendorong proses refleksi diri Terdakwa agar dapat kembali berperan secara positif dalam kehidupan masyarakat. Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih harus dipandang sebagai instrumen bagi Terdakwa untuk lebih dapat memaksimalkan upaya pengembalian keadaan mengingat dalam perkara ini telah berhasil diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban melalui mekanisme keadilan restoratif di persidangan. Selain itu dari keterangannya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dibongkar tersebut dengan cara merakit ulang. Majelis Hakim menilai atas dasar demikian maka meskipun akan dijatuhkan pidana penjara namun bagi Terdakwa, menjalani pidana penjara justru akan lebih banyak mengekang dan minim manfaat. Sebaliknya Terdakwa seharusnya lebih didorong agar ia dapat berkontribusi aktif dalam pengembalian keadaan sehingga dapat mengurangi tingkat stigmatisasi baginya yang justru dapat menghambat proses reintegrasi sosial Terdakwa setelah menjalani pidana;

h. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana di atas. Seperti halnya pertimbangan keadilan yang diberikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpandangan tindak pidana yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa telah meresahkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Khusus bagi korban perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian baginya. Oleh karena itu Terdakwa demi tegaknya hukum harus dipidana sesuai dengan beratnya tindak pidana yang telah ia lakukan serta kerugian yang telah ia timbulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah secara nyata Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat, namun oleh karena telah ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian dalam persidangan ini, dan ternyata pula perdamaian tersebut telah sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan. Selain itu pula tindak pidana yang diancamkan bagi Terdakwa tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dengan ketentuan dijalani dengan cara pidana pengawasan sebagaimana diatur ketentuannya pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lamanya



adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan syarat umum Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan, dan syarat khusus Terdakwa merakit ulang dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna titanium lembayung gold, dengan nomor polisi KH 2073 FL, nomor rangka MH328D0029K404031 dan nomor mesin 28D403054 milik Saksi Dahliani Binti Suryansah ke keadaan semula dalam jangka waktu tertentu sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan formulasi ppidanaan seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diharapkan Terdakwa dapat lebih optimal dalam mengupayakan pengembalian keadaan di samping ia memiliki waktu untuk introspeksi diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana pengawasan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rangka berserta mesin Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Rangka MH3280029K404031 dan Nomor Mesin 28D403054; 1 (satu) buah cover body bagian tengah motor Yamaha Mio Sporty berwarna hitam; 1 (satu) buah cover dashboard bagian bawah Yamaha Mio Sporty berwarna hitam; 1 (satu) buah cover spoiler dek lumpur bagian bawah Yamaha Mio Sporty warna hitam; 1 (satu) buah cover knalpot Yamaha Mio Sporty warna hitam; 1 (satu) buah spakbor depan Yamaha Mio Sporty warna biru; 1 (satu) buah cover body bagian kiri Yamaha Mio Sporty warna biru; 1 (satu) buah cover body bagian kanan Yamaha Mio Sporty warna biru; 1 (satu) buah cover tameng depan Yamaha Mio Sporty berwarna biru, berserta lampu sein bagian kiri dan kanan; 1 (satu) buah batok kepala depan Yamaha Mio Sporty berwarna biru berserta lampu bagian depan; 1 (satu) buah spion Yamaha Mio Sporty bagian kiri; 1 (satu) buah piringan cakram Yamaha Mio Sporty berwarna hitam/silver; 1 (satu) buah box bagasi Yamaha Mio Sporty berwarna hitam; 1 (satu) buah jok motor Yamaha Mio Sporty berwarna hitam; 1 (satu) karung onderdil Yamaha Mio Sporty, sesuai fakta merupakan bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna titanium lembayung gold, dengan nomor polisi KH 2073 FL, nomor rangka MH328D0029K404031 dan nomor mesin 28D403054 milik Saksi Dahliani Binti Suryansah, oleh karena itu semua barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya melalui Terdakwa setelah Terdakwa melaksanakan syarat khusus dalam ppidanaan yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Dahliani Binti Suryansah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Dahliani Binti Suryansah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramlan Bin Sunarso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat:
 - syarat umum : tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu 1 (satu) tahun;
 - syarat khusus : merakit ulang dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna titanium lembayung gold, dengan nomor polisi KH 2073 FL, nomor rangka MH328D0029K404031 dan nomor mesin 28D403054



milik Saksi Dahliani Binti Suryansah ke keadaan semula dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rangka berserta mesin Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Rangka MH3280029K404031 dan Nomor Mesin 28D403054;
- 1 (satu) buah cover body bagian tengah motor Yamaha Mio Sporty berwarna hitam;
- 1 (satu) buah cover dashboard bagian bawah Yamaha Mio Sporty berwarna hitam;
- 1 (satu) buah cover spoiler dek lumpur bagian bawah Yamaha Mio Sporty warna hitam;
- 1 (satu) buah cover knalpot Yamaha Mio Sporty warna hitam;
- 1 (satu) buah spakbor depan Yamaha Mio Sporty warna biru;
- 1 (satu) buah cover body bagian kiri Yamaha Mio Sporty warna biru;
- 1 (satu) buah cover body bagian kanan Yamaha Mio Sporty warna biru;
- 1 (satu) buah cover tameng depan Yamaha Mio Sporty berwarna biru, berserta lampu sein bagian kiri dan kanan;
- 1 (satu) buah batok kepala depan Yamaha Mio Sporty berwarna biru berserta lampu bagian depan;
- 1 (satu) buah spion Yamaha Mio Sporty bagian kiri;
- 1 (satu) buah piringan cakram Yamaha Mio Sporty berwarna hitam/silver;
- 1 (satu) buah box bagasi Yamaha Mio Sporty berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jok motor Yamaha Mio Sporty berwarna hitam;
- 1 (satu) karung onderdil Yamaha Mio Sporty,

Dikembalikan kepada Saksi Dahliani Binti Suryansah melalui Terdakwa setelah Terdakwa melaksanakan syarat khusus dalam pemidanaan yang dijatuhkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2026, oleh kami, Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Radhingga Dwi Setiana, S.H., Adrian Kristyanto Adi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Fransiskus Leonardo R. Sihole, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Herdian Eka Putraviananto, S.H., M.H.

ttd

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Krista, S.H.